



ANEXO A COMPRA ÁGIL

1	Nombre de la adquisición	Servicio de elaboración y emisión de informes radiológicos de radiografías, mediante el uso de plataforma digital
2	Propuesta técnica solicitada para el servicio	Objetivo del servicio El presente convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la prestación de servicios de informes radiológicos de radiografías realizadas en dependencias del CESFAM Los Muermos, incluyendo estudios de pelvis pediátrica, cavum, tórax, edad ósea y otras proyecciones radiológicas, garantizando la calidad diagnóstica, oportunidad y continuidad del servicio. Tipo de servicio • El servicio considera la elaboración y emisión de 300 informes radiológicos correspondientes a distintas radiografías tomadas en el Centro de Salud Familiar de la comuna de Los Muermos, los cuales serán requeridos durante el período de ejecución de la contratación. • El servicio deberá prestarse mediante modalidad digital. Para estos efectos, las imágenes radiográficas serán enviadas al proveedor a través de una plataforma digital, la cual deberá ser habilitada, conectada y configurada por el proveedor con el equipo disponible en el CESFAM Los Muermos. • Los informes radiológicos deberán ser emitidos por médicos especialistas competentes, de acuerdo con el tipo de examen y la zona anatómica evaluada. • Todos los informes de pacientes pediátricos deberán ser elaborados por médicos radiólogos con formación y experiencia acreditable en radiología pediátrica.



		• En el caso de radiografías de pelvis pediátricas, el informe deberá consignar de forma explícita los ángulos, índices, grados y mediciones requeridas para la evaluación de displasia del desarrollo de cadera u otras patologías relacionadas, cuando corresponda. • En el caso de estudios de cavum, el informe deberá incluir de manera objetiva y cuantificable las mediciones, porcentajes, grados de obstrucción u otros parámetros utilizados para sustentar la conclusión diagnóstica. • Los informes deberán quedar disponibles en la plataforma digital para su revisión, descarga e impresión por parte del personal autorizado del CESFAM Los Muermos. • Los informes deberán indicar cuando la calidad de la imagen limite o impida una adecuada interpretación diagnóstica. • El proveedor deberá resguardar especialmente la correcta digitación de los datos de identificación de los usuarios, tales como nombre, RUN, fecha de examen, tipo de radiografía y demás antecedentes clínicos o administrativos necesarios para la correcta emisión del informe. • El plazo máximo para la emisión y disponibilidad de cada informe radiológico será de 2 días hábiles, contados desde el envío de la imagen radiográfica a través de la plataforma digital. • El CESFAM podrá realizar auditorías periódicas de una muestra de informes para evaluar concordancia diagnóstica, calidad técnica y cumplimiento de los requisitos establecidos.
--	--	--



	El proveedor deberá otorgar acceso a la plataforma digital al personal autorizado del CESFAM Los Muermos, entregando las credenciales, capacitación básica o instrucciones de uso necesarias para su correcta utilización. Coordinación Técnica y Mejora Continua • Cuando el médico radiólogo considere necesario incorporar nuevas proyecciones radiológicas, modificar protocolos de adquisición o implementar mejoras en el proceso de toma de imágenes, deberá comunicarlo formalmente al referente técnico del CESFAM, indicando los fundamentos técnicos de la solicitud. • El prestador deberá colaborar en la capacitación y orientación técnica del equipo local cuando se identifiquen oportunidades de mejora relacionadas con la calidad diagnóstica de las imágenes. • Transcurrido el primer mes desde el inicio del servicio en caso de ser necesario, se realizará una reunión formal de retroalimentación entre ambas partes para evaluar el funcionamiento del servicio, calidad de los informes, calidad de las imágenes, cumplimiento de plazos y eventuales acciones de mejora. Resguardo de información Se deberá mantener un registro de todos los informes emitidos, incluyendo fechas de recepción, emisión y datos de identificación del paciente, para efectos de auditoría y control de calidad. Horarios del servicio Generalmente en horario de 08:00 a 17:00 horas, sin perjuicio de solicitar informes urgentes de acuerdo a situación clínica del paciente.
--	--



		PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD Sin el previo consentimiento de la entidad licitante, el adjudicatario no podrá realizar ninguna publicidad utilizando el nombre de la entidad licitante. Toda la información y/o cualquier antecedente en general que la entidad licitante entregue o facilite al oferente son de propiedad exclusiva de esta Institución y no podrán ser usados para ningún otro fin. La infracción a estas disposiciones podrá significar para el oferente el término anticipado de la adquisición de los productos, sin perjuicio de las acciones legales que decida iniciar la entidad licitante. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Proveedor deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales de los pacientes contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, de acuerdo a la Ley 21.719 de protección de datos personales. LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES Proveedor deberá conocer y aplicar lo estipulado en la Ley N°20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes. MANEJO DE DATOS PERSONALES Proveedor deberá conocer y aplicar lo estipulado en la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada de los pacientes del Cefam Los Muermos.
3	Documentos obligatorios para	 <i>Certificado de título medicina especialidad Radiología de todos los profesionales que elaboran los informes.</i>



	la presentación de oferta	+ Certificado Superintendencia de la Salud de todos los profesionales que elaboran los informes. + Certificado de subespecialidad en radiología pediátrica. + Propuesta técnica que describa el total de los servicios solicitados. + 3 o más ordenes de compras o facturas asociadas al rubro emitidas por entidades públicas o privadas. <i>La no presentación de estos documentos faculta a la entidad a declarar inadmisibile la propuesta presentada.</i>
4	Inhabilidad o prohibición para contratar conforme al artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886	<i>Con la presentación de su oferta, <u>el proveedor declara que no se encuentra afecto a las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886</u>, esto es, que no corresponde a personal del mismo organismo comprador, cualquiera sea su calidad jurídica, ni a persona contratada a honorarios por éste; que no mantiene vínculo de cónyuge, conviviente civil o parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad con dichas personas; y que, tratándose de personas jurídicas, sus socios, accionistas, beneficiarios finales, gerentes, administradores, representantes o directores no se encuentran comprendidos en las prohibiciones señaladas en la normativa vigente.</i> <i>Asimismo, declara que no se encuentra relacionado, en los términos del citado artículo, con funcionarios directivos o con funcionarios que participen en el procedimiento de contratación o en la ejecución contractual, durante los plazos y condiciones establecidos por la Ley N° 19.886.</i> <i>En caso de verificarse la existencia de alguna inhabilidad o prohibición para contratar conforme al artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, la oferta podrá ser declarada inadmisibile o dejarse sin efecto la contratación, según corresponda, sin perjuicio de las demás medidas administrativas que procedan.</i>



5	Documentos complementarios para la presentación de oferta	+ Anexo B o documentos actualizados que contengan datos para contactar al proveedor (correo electrónico, teléfono, etc.). + Programa de integridad. + Cotización (formato proveedor).
6	Comprador responsable	Ibeth Ralil Oyarzún - Unidad de Adquisiciones - Departamento de Salud de Los Muermos (DESAM).
7	Lugar de entrega del servicio	DIGITAL Cesfam de la Comuna de Los Muermos Blanco encalada esquina Arturo Prat s/n
8	Proceso de selección de oferta	✓ Las ofertas presentadas por los participantes deben cumplir con todas las especificaciones establecidas en el presente documento, el no cumplimiento de esto dejara fuera del proceso de selección de oferta (inadmisible). ✓ Se debe respetar el plazo máximo de ejecución de servicios estipulado en la ficha o anexo A de compra ágil, ofertas con plazo mayor serán declaradas inadmisibles. ✓ No se aceptarán link de páginas como ficha técnica, propuestas serán declaradas inadmisibles. ✓ No serán admitidos documentos enmendados, ilegibles u otro idioma que no sea Español. ✓ Serán declaradas inadmisibles ofertas en servicios a \$1 (un peso).
9	Proceso de adjudicación de Oferta	✓ La selección recaerá en una oferta admisible y conveniente para los intereses del servicio, considerando el cumplimiento técnico, el precio, el plazo y las condiciones ofertadas. ✓ La adjudicación se realizará a un oferente.



		✓ Para efectos legales, la orden de compra reemplazará el contrato entre la I. Municipalidad de Los Muermos y el oferente adjudicado. ✓ A contar de la emisión de la orden de compra a través del portal Mercado Público, el oferente tiene un plazo máximo de dos días hábiles para realizar su aceptación. En caso de que una Orden de Compra no haya sido aceptada, la Entidad podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas veinticuatro horas desde dicha solicitud. ✓ El plazo de ejecución comenzara a regir desde aceptada la orden de compra.
10	Presupuesto estimado	El presupuesto referencial para adquisición de los productos es de \$1.800.000.- IVA incluido.
11	Recepción conforme del servicio	✓ Los servicios serán recepcionados con informe radiológico. ✓ Una vez recepcionado y validado el informe por médico tratante. ✓ Se solicitará vía correo electrónico la factura de manera mensual. ✓ En caso de emitir factura antes de la validación del informe el Departamento de Salud Municipal de Los Muermos estará facultado para solicitar anulación a proveedor o proceder con su rechazo a través del SII.
12	Procedimiento para el pago	Documentos para el pago. Para proceder al pago de los servicios, se deberá emitir y adjuntar la siguiente documentación. El oferente que resulte adjudicado debe presentar:



	a) Factura a nombre del Municipio de Los Muermos, RUT 69.220.800-5, calle Antonio Varas 498 y/o Federico Redlich s/n, Los Muermos, giro Administración Pública. La factura deberá indicar el número de orden de compra correspondiente. b) Al momento de emitir la factura en la página web www.sii.cl, el proveedor deberá mediante correo electrónico, remitir una copia al mail adquisiciones.desam@muermos.cl. c) Factoring: Será responsabilidad del oferente informar sus respectivos pagos y/o cobros al área financiera de la entidad licitante, en este caso a Jefe de Finanzas del Departamento de Salud, cuyo efecto deberá hacer saber el nombre de la entidad financiera con la que opera, y los datos correspondientes al pago. Lo anterior y toda información requerida debe ser enviada a las siguientes direcciones de correos electrónicos finanzas.desam@muermos.cl y adquisiciones.desam@muermos.cl dentro de los 5 días hábiles desde efectuada la cesión de la factura en SII. La entidad licitante efectuara el pago de las facturas cedidas a la entidad de factoring, exclusivamente una vez que se haya verificado y acreditado, por el funcionario municipal competente, la recepción conforme de los bienes o servicios detallados en dichas facturas. La Unidad de Adquisiciones deberá presentar a unidad de contabilidad y finanzas al momento de pasar a pago los siguientes documentos: ❖ Factura a nombre del municipio.
--	--



		❖ Orden de compra con vistos buenos de jefe finanzas Desam y Jefe Desam. ❖ Recepción conforme firmada por solicitante y/o personal designado para tal acto. ❖ Especificaciones técnicas y sus anexos. ❖ CDP. ❖ Solicitud de compra de bien o servicio. ❖ En el caso de aplicación de multas y éstas hayan sido favorables al municipio, se deberá adjuntar además el Decreto Alcaldicio que sanciona la o las multas. ❖ En el caso de cesión de factura, se deberá adjuntar el informe de cesión emitido por el SII.				
13	Multas	Multas por incumplimiento del servicio En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el proveedor, la entidad podrá aplicar multas, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, siempre que el incumplimiento sea imputable al proveedor y se encuentre debidamente respaldado por la unidad técnica requirente. Las multas se calcularán sobre el valor del servicio. El monto total acumulado por concepto de multas no podrá exceder el 30% del valor total contratado. Se podrán aplicar las siguientes multas: <table><tr><th>Incumplimiento</th><th>Multa sugerida</th></tr><tr><td>Atraso en entrega del servicio</td><td>20% por cada día corrido de atraso</td></tr></table>	Incumplimiento	Multa sugerida	Atraso en entrega del servicio	20% por cada día corrido de atraso
Incumplimiento	Multa sugerida					
Atraso en entrega del servicio	20% por cada día corrido de atraso					



		Error de digitación en datos de pacientes	100% por evento
		Servicio ejecutado de forma insuficiente (error en resultado descrito en informe)	100% por evento
		No subsanar observaciones dentro del plazo otorgado por la unidad técnica	50% por cada día corrido de atraso

Cuando el monto acumulado de multas alcance el 20% del valor total contratado, la entidad podrá evaluar el término anticipado de la Orden de Compra, especialmente si el incumplimiento afecta la continuidad, seguridad, oportunidad o finalidad pública del servicio requerido.

Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos:

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa contemplada en las presentes especificaciones técnicas, la entidad licitante notificará inmediatamente de ello al adjudicado, por correo electrónico o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan. De la aplicación de las multas, el adjudicado podrá apelar por escrito mediante carta dirigida al señor Alcalde en un plazo de 5 días hábiles (lunes a viernes), contados desde la fecha de notificación de la sanción. Dicha comunicación deberá ingresarse en la oficina de partes del Departamento de Salud Municipal de la I. Municipalidad de Los Muermos en horario de oficina.



		De dicha apelación, conocerá la contraparte técnica de la contratación, es decir, jefe control de gestión del Desam o quien subrogue. Este resolverá en el plazo de 10 días hábiles (lunes a viernes) contados desde la presentación efectuada por el adjudicado. La falta de apelación por parte del adjudicado a multas cursadas o el rechazo de la misma por la contraparte técnica darán motivo a la confirmación de la multa aplicada, la cual se hará efectiva en el estado de pago correspondiente. Toda multa, será formalizada mediante Decreto Alcaldicio.
14	Garantía	El proveedor deberá garantizar la correcta emisión de los informes radiológicos contratados, los cuales deberán ser elaborados y validados por profesional médico habilitado para el ejercicio de la profesión, con especialidad en radiología o imagenología, según corresponda, y registrado en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. La garantía del servicio tendrá una vigencia mínima de 30 días corridos contados desde la entrega de cada informe radiológico y comprenderá la corrección, aclaración o reemisión del informe, sin costo adicional para la entidad, cuando se detecten errores de transcripción, identificación del paciente, lateralidad, fecha, tipo de examen, formato, omisiones administrativas o inconsistencias atribuibles al proveedor. Las correcciones deberán ser realizadas dentro del plazo máximo de 24 horas desde su solicitud por parte de la unidad requirente. En caso de informes urgentes o situaciones clínicas prioritarias, el proveedor deberá gestionar la corrección o aclaración en el menor plazo posible, conforme a la criticidad del caso. La garantía no eximirá al proveedor de su responsabilidad profesional, técnica, administrativa y de confidencialidad respecto de la información clínica de los usuarios, debiendo



		resguardar en todo momento la privacidad, integridad y seguridad de los antecedentes e imágenes utilizadas para la emisión de los informes.
15	Criterios desempate	• Precio • Programa de integridad • Plazo de entrega
16	Termino anticipado de contrato	El Departamento de Salud Municipal podrá poner término anticipado a la orden de compra o contratación, mediante acto administrativo fundado, en caso de configurarse alguna de las causales establecidas en la normativa vigente sobre compras públicas, especialmente cuando exista incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. Se considerarán causales de término anticipado, entre otras, las siguientes: a) Incumplimiento reiterado en los plazos de entrega de los informes radiológicos. b) Emisión de informes radiológicos incompletos, erróneos o que no cumplan con las condiciones técnicas requeridas. c) Falta de corrección o reemisión de informes observados dentro del plazo solicitado por la unidad requirente. d) Prestación del servicio por profesionales que no cuenten con la habilitación legal o especialidad requerida, según corresponda. e) Incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad, resguardo de datos personales, antecedentes clínicos o información sensible de los usuarios. f) Negativa injustificada a prestar el servicio requerido, abandono del servicio o falta de respuesta ante solicitudes efectuadas por la unidad técnica. g) Pérdida de vigencia, suspensión o eliminación del Registro de Proveedores, cuando ello afecte la continuidad o correcta ejecución del servicio.



		h) Cualquier otro incumplimiento grave de las condiciones establecidas en la cotización, términos de referencia, orden de compra o normativa aplicable. En caso de término anticipado, el Departamento de Salud Municipal pagará únicamente los servicios efectivamente prestados y recibidos conforme por la unidad requirente, sin perjuicio de la aplicación de multas, cobro de garantías si procediere, u otras medidas administrativas que correspondan conforme a la normativa vigente.
--	--	--